

नम्र विनंती अर्ज

✓ प्रति,

मा.वि.जिल्हाधिकारी मॅडम,
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नविन प्रशासकीय इमारत
अकोला ४४४००१

विषय :- नोंदणीकृत मृत्युपत्र व फेरफाराच्या आधारावर वाढीव सानुग्रह अनुदान मिळणे बाबत..

अर्जदार :- १. शांताबाई शंकरराव गवई, वय ७० वर्षे, धंदा- घरकाम
२. त्र्यंबकराव शंकरराव गवई, वय ४७ वर्षे, धंदा- शेती
३. राजरत्न शंकरराव गवई, वय ३७ वर्षे, धंदा- शिक्षण/ शेती
यांचे मुखत्यार धारक - त्र्यंबकराव शंकरराव गवई,
सर्व रा.पारद, पो.घुंगशी, ता.मुर्तिजापुर, जि.अकोला ४४४१०७

महोदय

सादर प्रणाम,

मा.नियामक मंडळ विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपुर यांच्या ८५ व्या बैठकीमध्ये मंजूर ठराव क्रमांक ८५/१७ अनुषंगाने सन २००६ ते २०१३ या कालावधीत सरळ खरेदी पद्धतीने संपादीत झालेल्या क्षेत्राकरीता रु.५ लक्ष प्रति हेक्टर वाढीव सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

आम्ही अर्ज करीत आहे. त्या आमच्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी खालील प्रमाणे आहे.

१. अर्जदार क्रमांक १ चे पती व अर्जदार क्रमांक २ व ३ चे वडील नामे श्री शंकरराव चेंडाजी गवई रा.पारद, पो.घुंगशी, ता.मुर्तिजापुर, जि.अकोला यांनी दि.२३/०९/२००८ रोजी त्यांच्या मालकी हक्काची, नावावर व ताब्यात असलेल्या संपूर्ण स्वकष्टार्जित शेत जमीनीचे अतिशय सावधपणे, त्यांच्या अंतिम इच्छेनुसार मुर्तिजापुर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात ज्याचा दस्त क्रमांक १९४४/२००८ नुसार कायदेशीर नोंदणीकृत मृत्युपत्र तयार करून ठेवले होते.

२. सदरील मृत्युपत्रात त्यांनी, पहिल्याच पानावर असे नमुद केले आहे की, माझ्या मृत्युनंतर माझे वारसदारामध्ये वादविवाद निर्माण होऊ नये म्हणून व माझे इच्छेप्रमाणेच व्यवस्था व्हावीत म्हणून मी हे मृत्युपत्र लिहून ठेवीत आहे.

दुसऱ्या पानावर ते लिहतात की, या मालमत्तेचा मी जिवंत आहे तो पावेतो मीच उपभोग घेईल व माझे मृत्युनंतर ह्या मालमत्तेचा ताबा माझे खालील वारसदारांनी मी वाटुन दिलेल्या जमिनी प्रमाणे घ्यावा

३. त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या जमीनीचे वाटव खालील प्रमाणे केले आहे.

(अ) माझी पत्नी नामे शांताबाई शंकरराव गवई, रा. पारद, पो.घुंगशी, ता.मुर्तिजापुर, जि.अकोला येथील खालील प्रमाणे

गट नंबर	हे.आर.	आ.रु.	हिस्सा
१८	१.६२	६.०१	पुर्ण

(ब) माझा मुलगा नामे श्री राजरत्न शंकरराव गवई, रा. पारद, पो. घुगशी, ता. मुर्तिजापुर, जि. अकोला येथील खालील प्रमाणे

गट नंबर	हे.आर.	आ.रु.	हिस्सा
२८	३.६०	१५.८९	यातील २.०२ हे.आर.

(क) माझा मुलगा नामे श्री मंगेश शंकरराव गवई, रा. पारद, पो. घुगशी, ता. मुर्तिजापुर, जि. अकोला येथील खालील प्रमाणे

गट नंबर	हे.आर.	आ.रु.	हिस्सा
५७	२.०९	१०.३७	पूर्ण

(ड) माझा मुलगा नामे श्री त्र्यंबकराव शंकरराव गवई, रा. पारद, पो. घुगशी, ता. मुर्तिजापुर, जि. अकोला येथील खालील प्रमाणे

गट नंबर	हे.आर.	आ.रु.	हिस्सा
१७	३.५०	१२.९९	पूर्ण
९१	२.५७	१९.००	पूर्ण
९२	१.८२	६.००	पूर्ण

४) वरील नमुद केल्याप्रमाणे वाटप केल्यानंतर ते शेवटच्या पानावर लिहतात की, “येणेप्रमाणे माझे मालकीच्या ह्या शेत जमीनीचे मी वाटप केल्याप्रमाणे माझे मृत्युनंतर माझे वारसदारांना ही शेतजमीन ताब्यात यावी व त्यांचे नावांनी मृत्युपत्रात नमुद हिश्याप्रमाणे अधिकार अभिलेख पत्रकात माझे मृत्युनंतर नोंद व्हावी. दुसऱ्या कुणाचा हक्क चालणार नाही. सबब हे मृत्युपत्र माझे राजीखुशीने लिहून दिले आहे ते मला व माझे इस्टेट वारसदारांना बंधनकारक आहे.”

मृत्युपत्रात नमुद केल्याप्रमाणेच त्यांनी शेतीचे सर्व हक्क, अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या आमच्या नावावर हस्तांतरीत केल्या आहेत. मृत्युपत्रात स्पष्ट नमूद आहे की, हक्क व जबाबदाऱ्या आम्हाला मिळाल्या आहेत व त्यावर इतर कोणाचाही हक्क राहणार नाही. अशा पध्दतीने अगदी स्वच्छ, निर्विवाद व स्पष्ट शब्दात मृत्युपत्र करून दिले आहे.

आणि सदर नोंदणीकृत मृत्युपत्र दि. २३/०९/२००८ रोजी माझे पती/वडील श्री. शंकरराव चेंडाजी गवई यांनी त्यांच्या पूर्ण शुध्दी, ठणठणीत आरोग्य व स्वेच्छेने कोणत्याही दबाव, फसवणुक किंवा प्रभावाशिवाय केले आहे. हे मृत्युपत्र केल्यानंतर ते आणखी ४ वर्षे, (२००८ पासून २०१२ पर्यंत) जिवंत होते त्यामुळे मृत्युपत्र लिहीतांना त्यांची मानसिक व शारीरिक स्थिती उत्तम होती. हे निर्विवादपणे सिध्द होते. ह्यामुळेच मृत्युपत्र कायदेशीरदृष्ट्या वैध व बंधनकारक ठरते.

५. सन २०१० साली श्री शंकरराव चेंडाजी गवई, रा. पारद, पो. घुगशी, ता. मुर्तिजापुर, जि. अकोला यांना गट नंबर १७ क्षेत्र ३.५० हे.आ. यातील ०.०२ हे.आर. क्षेत्र दिनांक ०६/१०/२००९ रोजी दस्त क्रमांक २१७२/२००९ नुसार सरळ खरेदीखतावरून संपादन करून रु. ६०००/- मोबदला मिळाला. गट नंबर १८ क्षेत्र १.६२ हे.आ. यातील ०.०२ हे.आर. क्षेत्र दिनांक ०६/१०/२००९ रोजी दस्त क्रं. २१७१/२००९ नुसार सरळ खरेदीखतावरून संपादन करून रु. ६०००/- रु. मोबदला मिळाला. गट नंबर २८ क्षेत्र २.०२ हे.आर. यातील ०.८४ हे.आर. क्षेत्र दिनांक २६/०४/२०१० रोजी दस्त क्रमांक ११०२/२०१० नुसार सरळ खरेदीखता वरून संपादित करून रु. ३२१७२४/- तत्कालीन शासकीय नियमानुसार त्यांना मोबदला मिळाला होता.

६. त्यानंतर अर्जदार क्रमांक १ चे पती व अर्जदार क्रमांक २ व ३ चे वडील श्री.शंकरराव चेंडाजी गवई यांचे दिनांक १७/०२/२०१२ रोजी निधन झाले.त्यानंतर त्यांच्या अंतिम इच्छेनुसार केलेल्या मृत्युपत्राप्रमाणे वाटणी केलेल्या प्रमाणेच, तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी शासकीय महसुली नियमानुसारच दि.२९/०२/२०१२ रोजी फेरफार अभिलेख नोंदवहीत माहिती घेऊन सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावून विहीत कालावधीत कोणाचेही आक्षेप,हरकत न आल्यावर दि.२८/०३/२०१२ रोजी सदरील फेरफार नोंद करून नविन सुधारित सात/बारा उतारा तयार करण्यात आला.

७. सदरील मृत्युपत्र हे २००८ सालीच तयार केले असून त्यानंतर २००९ व २०१० साली वरील नमुद शेतजमीन संपादित करण्यात आली. म्हणजेच संपादनापुर्वीच सदरील शेत जमीनीचे हक्क, अधिकार,कर्तव्य,जबाबदारी आधीच निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळेच नैसर्गिक न्यायानुसार ज्याला जे शेत मिळाले त्याला त्या शेताचे वाढीव सानुग्रह अनुदान मिळण्यात यावे. म्हणूनच खालील नमुद वर्णन केल्याप्रमाणे वाढीव सानुग्रह अनुदान देण्याची कृपा करावी.

८. वरील मृत्युपत्रानुसार सद्य परिस्थितीत गट नंबर १७ चे ०.०२ हे.आ.संपादित क्षेत्राचे वाढीव सानुग्रह अनुदान रु.१००००/- हे त्र्यंबकराव शंकरराव गवई यांच्या नावावर, गट नंबर १८ चे ०.०२ हे.आर. संपादित क्षेत्राचे वाढीव सानुग्रह अनुदान रु.१००००/- श्रीमती शांताबाई शंकरराव गवई यांच्या नावावर, गट नंबर २८ चे ०.८४ हे.आर. संपादित क्षेत्राचे वाढीव सानुग्रह अनुदान रु.४२००००/- हे राजरत्न शंकरराव गवई यांच्या नावावर करण्यात यावे.

९. वरील मोबदला रक्कम आम्हाला मिळाल्यावर त्या रकमेबाबत मय्यत श्री शंकरराव चेंडाजी गवई यांच्या कोणत्याही वारसदारांनी कोणत्याही प्रकारचे वाद,हरकत,आक्षेप झाल्यास, किंवा शासनाची दिशाभुल झाल्यास किंवा अतिप्रदान झालेल्या रक्कमेची वसूली करण्याबाबत त्याला आम्ही व आमचे वारस पात्र अथवा जबाबदार राहु व शासनाच्या नियमानुसार संबंधित रक्कम व्याजासह एकरकमी शासनास परत करू.

१०. कायदेशीर आधार

1. Indian Succession Act, 1925- Section 63:

नोंदणीकृत मृत्युपत्र हे कायदेशीर व वैध मालकीचे पुरावे मानले जाते.

2. Registration Act, 1908- Sections 17 & 49 :

नोंदणीकृत दस्तऐवज म्हणुन मृत्युपत्राची वैधता सुनिश्चित करते

3. Maharashtra Land Revenue Code, 1966- Sections 149 & 150 :

फेरफार नोंदणी ही कायदेशीर मालकीचे प्रमाण आहे आणि महसूल अभिलेखावरून मालकाचे अधिकार निश्चित होतात

4. Indian Evidence Act, 1872- Section 35:

जुना Indian Evidence Act, 1872- Section 35: आता भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ चे कलम २९ म्हणुन पुर्ननिर्देशित केले गेले आहे त्यावरून नोंदणीकृत दस्तऐवज हे सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जातात आणि त्यावरून मालकी सिध्द होते.

5. Construction of India- Articles 14 & 300A:

Article 14 : सर्वाना समान वागणूक देणे अनिवार्य.

Article 300A : मालमत्तेचा हक्क कायद्याशिवाय हिरावू नये.

११. नैसर्गिक न्यायाचा आधार.

गेल्या १३ वर्षात सदरील शेताबाबत कोणीही कोणत्याही न्यायालयात वाद दाखल केला नाही. त्यामुळे, नैसर्गिक न्यायानुसार आणि कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे, वाढीव सानुग्रह अनुदान आम्हालाच मिळाय हवे.

१२. विनंती :

सदर पुरावे विचारात घेऊन कृपया वाढीव सानुग्रह अनुदान आम्हाला मंजूर करावे आणि अवास्तव अडथळा किंवा वारस प्रमाणपत्र दस्तऐवजाची मागणी थांबवावी.

आपले विश्वासु

१. शांताबाई शंकरराव गवई
श्रीमती शांताबाई शंकरराव गवई

२. त्र्यंबकराव शंकरराव गवई
श्री. त्र्यंबकराव शंकरराव गवई

३. राजरत्न शंकरराव गवई
श्री राजरत्न शंकरराव गवई

तर्फे मुखत्यारधारक श्री. त्र्यंबकराव शंकरराव गवई

सर्व रा. पारद, पो. घुंगशी, ता. मुर्तिजापुर, जि. अकोला - ४४४१०७

मो.क्र. ९५४५८७५९९८

दिनांक :- /०८/२०२५